اعم من ان تكون دما أو غيره فان أكل منها شيئا غرم قيمته (ولو أعطى الفقير الدم أو الصدقة ثم أراد الفقير ) اى هو بعينه ( أن يطعمه منه ) اى المتصدق من تصدقه (أو يطعم غيره ممن لم يحل له الصدقة )اى مطلقا كالغنى او لم تحل له تلك الصدقة من اصل المتصدق وفرعه ومملوكه ( فان اطعمه ) اى كلا منهم ( تمليكا )ببيع او هبة ( جاز )اى اطعامه اياهم أو اكلهم ( وان اطعمه ) أى كلا منهم ( اباحة ) بطريق الاباحة ( لم يجز ) لانه يكون رجوعا للمتصدق الى صدقته واكل الغير المستحق على سبيل حرمته

﴿ فصل فى جناية المملوك ﴾ قنا أو غيره من مدبر او مكاتب أو مأذون أو ام ولد (كل ما يفعله المملوك المحرم )اى بحج أو عمرة من انواع المحظورات سواء كان احرامه باذن سيده أم لا ففيه تفصيل ( فان كان ) فعله المحظور ( مما يجوز فيه الصوم )اى فى تكفيره اصالة أو بدلا ( يجب عليه فى الحال )اى قبل العتق وجوبا متراخيا فى الاداء فيجوز له الصيام قبل العتق وبعده ( وان كان )اى فعله المحظور ( مما لا يجوز ) اى الصوم ( فيه )اى فى تكفيره (بل الدم عينا أو الصدقة عينا )اى محتما من غير تخيير ولا ترتيب ( فعليه ذلك) اى فيجب عليه أن يفعله ( اذا عتق )فى المآل لا فى الحال لتعلق جزائه بالمال وهو لا يملكه فى الحال (ولا يبدل )اى كل من الدم والصدقة عينا ( بالصوم وان ادى ذلك) الجزاء المالى ( فى حال الرق لا يجوز ) قيل لانه لا ملك له وفيه ان هذا يصلح أن يكون علة لنفى الوجوب لا لنفى الجواز ولذا اختلف فى جواز التبرع عنه كما بينه بقوله (وان تبرع عنه مولاه أو غيره لم يجز )على ما فى البدائع وغيره (وقيل يجوز )اذ جوز الكرمانى ما اذا تبرع عنه مولاه او غيره ونقل عن الطحاوى انه لا يجوز انتهى لكن بقى ما اذا استدان فى ذمته لا سيما وهو مأذون فى معاملته أو زمان مكاتبته لم أر من تعرض له مع انه أولى بالجواز من التبرع عنه اذ لم يعرف فى الشرع جواز التبرع المالى عن أحد فى حياته بعدما استقر وجوبه فى ذمته ( أما دام الاحصار فيجوز اذا بعث عنه مولاه ) أى هديا ليحل به كما سيأتى فى محله ولعل وجهه ان منفعة احلاله ترجع الى مالكه

﴿ فصل فى جناية القارن ومن بمعناه ﴾ كالمتمتع الذى ساق الهدى وغيره كما سيأتى بيانه ( كل شئ) أى من المحظورات (يفعله القارن ) أى الحقيقى أو الحكمى ( مما فيه جزاء واحد على المفرد ) أى بالحج أو العمرة ( فعلى القارن جزآن ) أى أحدهما لاحرام حجه والآخر لاحرام عمرته أو جزآن لاحرامى حجه وعمرته وهذه قاعدة كلية من قواعد مذهبنا ينبنى عليها فروع جزئية ( الا فى مسائل ) استثناه الأئمة الحنفية على خلاف فى بعضها كما سنبينها ( الاولى منها اذا جور الميقات بغير احرام ثم قرن ) أى أحرم بعمرة وحجة بعد المجاوزة من غير المعاودة (فعليه دم واحد ) لان محظوره هذا قبل تلبسه باحرامهما مع انه لا يجب على من وصل الميقات الا أن يحرم بأحدهما وليس من شرط القارن أن يحرم بهما من الميقات بل الواجب عليه عند ارادة مجاوزة الميقات أن يحرم بهما أو بأحدهما بتخيير فيهما ونوذر بهما فلا وجه لقول زفر انه عليه دمان وأما نوجوز الميقات فأحرم بحج ثم دخل الحرم فأحرم بعمرة يلزمه دمان بالاتفاق ونحن هذا هو مراد المصنف بقوله ( الا أن احرم بالحج من الحل وبالعمرة من الحرم ) أى فى سنة واحدة ( او بهما من الحرم )اى بعد مجاوزة عن الميقات الآفاقى ( فعليه دمان )اى بمجاوزة ميقاتين بالنسبة الى المكى وهذا لو احرم من الميقات بعمرة أو حجة ثم احرم بعد تجاوزه بحجة او عمرة لا يجب عليه شئ لما بعده محظور

عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله عز وجل خلق الايام واختار منها يوم الجمعة فكل عمل يعمله الانسان يوم الجمعة يكتب له بسبعين حسنة الحديث وفى ذلك استئناس لتضاعف حج الجمعة بسبعين حجة والله أعلم (ومن الادعية الخاصة بيوم عرفة اذا كان يوم جمعة ) ما حدثنى به جماعة من مشائخى عن والدى الشيخ علاء الدين أحمد ابن محمد النهروانى رحمه الله تعالى قال حدثنى الحافظ الرحلة أبو الخير عبد العزيز بن عمر ابن فهد رحمه الله تعالى